



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 בדצמבר 2022

1583

י"ט בכסלו התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 148) (תחולת הדין הישראלי על עבירת חוץ שנעברה בידי אזרח
ישראלי או תושב ישראל), התשפ"ג-2022 2

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 148) (תחולת הדין הישראלי על עבירת חוץ שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל), התשפ"ג-2022

תיקון סעיף 15

1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 15(ב) –

- (1) ברישה, במקום "ואולם, הסייג האמור בסעיף 14(ב)(1) לא יחול" יבוא "ואולם הסייגים האמורים בסעיף 14(ב)(1) או (2) או (ג) לא יחולו";
- (2) אחרי פסקה (א2) יבוא:

(2ב) "עבירה לפי סימן ה' לפרק י' שנעברה בקטין".

דבריו הסבר

(3) כי האדם לא זוכה כבר מעבירה זו באותה מדינה, ואם הורשע בה – לא נשא את עונשו (להלן – תנאי הסיכון הכפול) (סעיף קטן (ב)(3));

(4) לא ניתן להטיל על האדם בשל עבירה זו עונש חמור יותר מזה הקבוע במדינה שבה בוצעה (להלן – תנאי חומרת העונש) (סעיף קטן (ג)).

לכך יש להוסיף תנאי סף ולפיו העבירות אשר לגביהן ניתן להחיל את סמכות השיפוט לא יהיו עבירות קלות (עבירות שהעונש בצידן הוא שנת מאסר או יותר – לעניין תחולה לפי סעיף 14 לחוק, ועבירות פשע או עוון – לעניין תחולה לפי סעיף 15 לחוק).

סעיף 15 לחוק קובע, כאמור, את תחולת דיני העונשין של מדינת ישראל על עבירת חוץ שמבוצעת בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל; סעיף קטן (א) קובע כי התנאים הקבועים בסעיף 14(ב)(1) ו-(ג) יחולו גם על עבירות חוץ כאמור. סעיף קטן (ב) קובע שורת עבירות שלגביהן לא חל תנאי הפליליות הכפולה.

ההגיון שביסוד תנאי הפליליות הכפולה לצורך גיבוש סמכות השיפוט החוץ-טריטוריאלית, הוא כי על אדם חלה, בראש ובראשונה, הנורמה המחייבת במקום שבו הוא נמצא. זאת, בשל הכלל שלפיו סמכות השיפוט העיקרית נתונה לריבון בשטח שבו בוצעה העבירה, ואילו סמכות השיפוט הנתונה למדינת אזרחותו של המבצע היא סמכות שיווית בלבד (ראו ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין, כרך א, 247 (התשמ"ד)). כמו כן בשל ההנחה כי אדם המבצע מעשה בשטחה של מדינה זרה מתנהג בהתאם להוראות המותר והאסור החלות באותה המדינה, ועל כן, ככלל, לא ראוי להעמידו לדין מקום שהתנהגותו הייתה מותרת במקום ביצועה (Geoffrey R. Watson, *Offenders Abroad: The Case of Nationality-Based Criminal Jurisdiction*, 17 (Yale J. Int'l L. 41, 79 (1992)).

לעומת זאת, ההצדקה להחרגת שורה של עבירות מתנאי הפליליות הכפולה בסעיף 15(ב) נטועה על פי רוב באופיין של עבירות אלה כעבירות חמורות, החוצות גבולות של מדינות, ואשר קיימים לגביהן סטנדרטים בין-לאומיים

סעיף 1 סימן ג' לפרק ג' בחוק העונשין, התשל"ז-1977 כללי (להלן – החוק), קובע בסעיפים 13 עד 17 את תחולת הדין הישראלי על עבירות חוץ; "עבירת חוץ" מוגדרת בסעיף 7(ב) לחוק כעבירה שאינה עבירת פנים, ו"עבירת פנים" מוגדרת בסעיף 7(א) כעבירה שנעברה כולה או מקצתה בשטח ישראל, או מעשה הכנה לעבור עבירה, ניסיון, ניסיון לשדל אחר או קשירת קשר לעבור עבירה, שנעשו מחוץ לישראל, ובלבד שהעבירה, כולה או מקצתה, הייתה אמורה להיעשות בתוך שטח ישראל.

סעיף 13 לחוק עוסק בעבירות שבוצעו נגד מדינת ישראל או העם היהודי; סעיף 14 לחוק עוסק בעבירות שבוצעו נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל (תחולה פרסונלית-פסיבית); סעיף 15 לחוק עוסק בעבירות שבוצעו על ידי אזרח ישראלי או תושב ישראל (תחולה פרסונלית-אקטיבית); סעיף 16 לחוק עוסק בסמכות אוניברסלית – עבירות שבוצעו נגד משפט העמים, וסעיף 17 לחוק קובע תחולה שילוחית – החלת הדין הישראלי לבקשת מדינה זרה על פי התחייבות באמנה בין-לאומית; סעיף 9(ב) לחוק קובע כי לא תהיה העמדה לדין על עבירת חוץ אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב, אם ראה כי יש בכך עניין לציבור סמכות זו נאצלה לפרקליט המדינה, למשנהו ולפרקליט מחוז דרום.

סעיף 14(ב) לחוק קובע תנאים לתחולת הדין הישראלי על עבירות חוץ שבוצעו נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל. סעיף 15(ב) מחיל את אותם התנאים בנוגע לעבירות חוץ המבוצעות בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל, למעט בנוגע לעבירות המנויות בסעיף. תנאים אלה מגבילים את תחולת הדין הישראלי על עבירות חוץ, בארבעה עניינים:

- (1) כי המעשה מהווה עבירה גם לפי דיני המדינה שבה בוצע (להלן – תנאי הפליליות הכפולה) (סעיף קטן (ב)(1));
- (2) כי לא חל לגבי העבירה סייג לאחריות פלילית לפי דיני אותה מדינה (להלן – תנאי העדר סייג לאחריות פלילית) (סעיף קטן (ב)(2));

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ב, עמ' 762.

דברי הסבר

השפעת החוק המוצע על זכויותיהם של ילדים

התיקונים המוצעים נועדו לספק הגנה טובה יותר על קטינים מפני פגיעות מיניות, בייחוד במצבים שבהם אותם קטינים פגיעים במיוחד, אם בשל תלותם המוגברת בבני משפחה או מלווים אחרים, המנצלים את פגיעותם לצורך ביצוע העבירות, במהלך נסיעה מחוץ לישראל, או במצב שבו ישראלים מבצעים עבירות מין בקטינים הנמצאים במדינות מתפתחות, אשר בהן ההגנה על קטינים אינה מיטבית ואותם קטינים ממילא מצויים במצב פגיע. ההגנה שהחוק המוצע מספק מתבטאת בהסרת חסמים משפטיים מפני העמדה לדין של עבריינים ישראלים שביצעו עבירות מין בקטינים מחוץ לגבולות המדינה.

לפסקה (1)

כאמור בחלק הכללי לעיל, בסעיף 15(ב) לחוק כנוסחו הקיים יש רשימה מצומצמת של עבירות שלא חל לגביהן תנאי הפלילות הכפולה הקבוע בסעיף 14(ב)(1) לחוק. עם זאת, תנאי העדר סייג לאחריות פלילית ותנאי חומרת העונש, האמורים בסעיף 14(ב)(2) ו-15(ג) לחוק, בהתאמה, ממשיכים לחול עליהן. המצב החוקי הקיים מעלה את השאלה מדוע לגבי עבירות המנויות בסעיף 15(ב) יש מקום להתחשב בתנאים אלה. זאת מאחר שאותן סיבות שבשלן מוצדק להחריג את רשימת העבירות מתנאי הפלילות הכפולה, מצדיקות את החרגתן גם משני התנאים הנוספים האמורים, שנוגעים אף הם להוראות הדין הזר ביחס למעשה העבירה. כך למשל, כיום לא ניתן להעמיד לדין אורח ישראלי שביצע עבירה של מעשה זנות בקטין (עבירה המנויה בסעיף 15(ב) לחוק) במדינה שבה קיים סייג לאחריות פלילית ביחס למעשה זה, ולא ניתן להטיל עליו עונש חמור יותר מזה הקבוע לגבי אותה עבירה בדין הזר, גם אם מדובר בעונש נמוך ביותר. מצב זה חותר, למעשה, תחת ההיגיון שבווייתור על תנאי הפלילות הכפולה, כפי שתואר לעיל, ומעמיד בסכנה את היכולת להיאבק בביצוע עבירות אלה.

טענות אלה עלו גם בדוחות ביקורת של ארגון ה-OECD בנושא יישום מדינת ישראל את הסטנדרטים בנוגע למאבק במתן שוחד לעובדי ציבור זרים: OECD Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Israel (June 2015); OECD, Israel: Follow-Up to the Phase 3 Report & Recommendations (November 2017) (הדוחות פורסמו באתר האינטרנט של הארגון בכתובת <https://www.oecd.org/corruption/israel-oecdanti-briberyconvention.htm>). הארגון המליץ כי ישראל תתקן את החוק באופן שיסיר את ההגבלות לפי סעיף 14(ב)(2) ו-15(ג) לחוק בכל הנוגע לעבירת מתן שוחד לעובד ציבורי זר. הקבועה בסעיף 291 לחוק, ואשר כלולה ברשימת העבירות המנויות בסעיף 15(ב) (פסקה (א2) לסעיף האמור). החשש של הארגון היה מכך שאומנם מדינות בעולם יפילו את המעשה של מתן שוחד לעובד ציבורי זר, ואולם יקבעו בצד העבירה עונש קל מאוד או סייג לאחריות שמאין את היכולת להעמיד לדין בשל עבירה זו, ובכך יסכלו את תכלית האיסור הטענות

שנועדו להבטיח את העמדת העבריינים לדין ובכך למנוע מהם למצוא זירת פעולה ומקלט במדינות שבהן לא להפיל את המעשה. כך למשל לגבי העבירה של סחר בבני אדם המנויה בסעיף קטן (ב)(5) – החרגתה מתנאי הפלילות הכפולה נועדה לאפשר העמדה לדין של עברייני ישראלים גם אם העבירה נעברה במדינה שבה לא קיימת עבירה פלילית כזו. זאת כדי לסייע למאבק הבין-לאומי בתופעה חמורה זו (ראו דברי ההסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 91) (איסור סחר בבני אדם), התשס"ו-2006, ה"ח 231, 236 ו-237, בנוגע להוספת עבירת הסחר בבני אדם לסעיף 15(ב) לחוק).

עם זאת יש לציין כי יש עבירות שהוחרגו מטעמים אחרים, כגון עבירת ריבוי נישואין המנויה בסעיף קטן (ב)(1), שהוספה לסעיף 15(ב) כדי שלא תסוכל מטרת החוק למנוע אורח חיים פוליגמי במדינת ישראל, על ידי קיום טקס הנישואין השניים במדינה זרה שאינה אוסרת על ריבוי נישואין (ראו דברי הסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ב-1992, ה"ח 12098, 121).

סקירה של המשפט במדינות אחרות מעלה כי במהלך השנים חל שינוי בנוגע לתפיסה של סמכות שיפוט חוץ-טריטוריאלית, הן במדינות המשפט המקובל והן במדינות המשפט הקונטיננטלי. התגברות הפשיעה הבין-לאומית חוצת-הגבולות, המאבק בטרור, והקלות שבה ניתן לעבור ממדינה למדינה, השפיעו על האופן שבו מיושם תנאי הפלילות הכפולה וכן הביאו לתיקוני חקיקה בנושא זה. ניתן לראות מגמה של שינוי לגבי תנאי הפלילות הכפולה במדינות שונות, אשר באה לידי ביטוי בחקיקה פנים-ארצית שמקנה למדינה, בייחוד ביחס לעבירות מין בקטינים, סמכות שיפוט פרסונלית בנוגע לאזרחיהן ותושביהן, בלא קשר למיקום הגאוגרפי שבו בוצעה העבירה ובלא תנאי הפלילות הכפולה. כך למשל, בבריטניה, ארצות הברית, אוסטרליה, גרמניה וצרפת קיימת חקיקה אשר מרחיבה את תחולת הסמכות הפלילית החוץ-טריטוריאלית ביחס לעבירות מין נגד קטינים וקובעת כי לגביהן לא נדרש להוכיח פלילות כפולה. כמו כן, יש מדינות שבהן קיימת סמכות שיפוט חוץ-טריטוריאלית רחבה שחלה על מגוון רחב של עבירות המבוצעות בחו"ל על ידי אזרח המדינה ולא רק על רשימה מצומצמת של עבירות (ראו הרחבה לעניין החקיקה הקיימת במדינות אלה בדברי ההסבר לפסקה (2)).

בהצעת חוק זו מוצעים תיקונים לסעיף 15(ב) לחוק, בשני עניינים: האחד, נוגע להוראה שלפיה תנאי הפלילות הכפולה בלבד אינו חל לגבי העבירות המנויות בסעיף, אך התנאים האמורים בסעיף 14(ב)(2) ו-15(ג) ממשיכים לחול עליהן. בעניין זה מוצע לקבוע כי גם התנאים הנוספים למעט תנאי הסיכון הכפול, לא יחולו לגבי העבירות המנויות בסעיף 15(ב); השני, מוצע להוסיף לרשימת העבירות המנויות בסעיף 15(ב) לחוק עבירות מין שנעברו בקטין.

הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1579, מיום כ"ג באלול התשפ"ב (19 בספטמבר 2022), והיא מתפרסמת כעת בשנית.

דברי הסבר

לעבירות מסוג זה, שכן מדובר בתופעה פלילית חמורה וחוצת-גבולות שיש למנוע אותה ברמה הגלובלית ולסכל את האפשרות לנצל דין מקומי כזה או אחר כדי לחמוק מאחריות פלילית. מטרת התיקון אפוא היא ליתר את הצורך בהוכחת הפלילויות הכפולה בתיקים מסוג זה ולהסיר את החסמים למאבק בתופעה זו. תיקון זה אף מתיישב עם הוראות אמנת מועצת אירופה בדבר הגנה על ילדים מפני ניצול מיני והתעללות מינית (להלן – אמנת לנורוטה), שמדינת ישראל שוקלת בימים אלה את ההצטרפות אליה. אמנת לנורוטה היא אמנה רבי-צדדית של מועצת אירופה שמטרתה למנוע ולהתמודד עם ניצול והתעללות מינית בילדים ולהגן על זכויות ילדים שנפגעו כתוצאה מניצול או התעללות מינית, תוך קידום שיתוף פעולה לאומי ובין-לאומי בתחום (אמנת לנורוטה, בעמ' 9). האמנה נפתחה לחתימה ביום י"ג בחשוון התשס"ח (25 באוקטובר 2007), ונכנסה לתוקף ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), וחברות בה כיום 48 מדינות, כולן מדינות אירופאיות, למעט תוניסיה. על פי אמנת לנורוטה מתבקשות המדינות החברות לבטל את תנאי הפלילויות הכפולה לגבי עבירות המנויות באמנה – התעללות מינית, זנות קטנים, הפקת פורנוגרפית קטנים והשתתפות קטנים בפורנוגרפיה. זאת, בין השאר, כדי להתמודד עם תופעת תירות המין, שבה אנשים יוצאים ממדינת האזרחות שלהם לצורך ביצוע עבירות מין בקטנים במדינות מסוימות שבהן אין הרצון, האמצעים או התשתית המשפטית המתאימה כדי לאכוף את הפרתן בצורה אפקטיבית בדין המדינתי הפנימי (אמנת לנורוטה, בעמ' 18).

יודגש כי כבר כיום כלולה ברשימת העבירות המנויות בסעיף 15(ב), בין השאר, עבירת זנות או תועבה (עבירה לפי סימן י' לפרק ח' לחוק) שנעברה בקטין או בקשר לקטין. כך למשל העבירות של צריכת זנות מקטין, שימוש בקטין לעשיית פרסום ותועבה ופרסום של פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, מוחרגות כולן מתנאי הפלילויות הכפולה, וניתן להעמיד לדין בשל ביצוען בלא תלות בדין הנוהג במדינה שבה בוצעו. ההחרגה של עבירות זנות ותועבה שבוצעו בקטנים מתנאי הפלילויות הכפולה נעשתה במטרה להילחם בתופעת ניצול המיני של קטנים באמצעות שיתוף פעולה בין-לאומי (ראו בדברי ההסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 52), התשנ"ח–1998, ה"ח 2369, עמ' 465). עם זאת, עבירות מין שבוצעו בקטין אינן מוחרגות מתנאי הפלילויות הכפולה, וזאת אף על פי שההבחנה בין שתי הקבוצות של העבירות עשויה להיות שרירותית לעיתים. כך למשל במקרים רבים צריכת זנות מקטין מהווה גם עבירה מין כלפיו. כמו כן, ניצולם של קטנים לתעשייה של פורנוגרפית קטנים כרוך על פי רוב בביצוע עבירות מין בקטנים אלה;

(2) תופעה נוספת שעומדת מבקשת ההצעה להתמודד היא פגיעות מיניות שנעשות על ידי פוגע ישראלי בקטין ישראלי במהלך שהות משותפת שלהם בחו"ל, כגון במהלך טיול משפחתי לחו"ל או נסיעה לחו"ל מטעם מסגרת חינוכית, פורמלית או לא פורמלית. תופעה זו באה לידי ביטוי

של הארגון נגד המצב המשפטי הקיים לגבי עבירת שוחד לעובד ציבור זה, נכונות גם לגבי שאר העבירות המנויות בסעיף 15(ב).

אשר על כן מוצע לתקן את סעיף 15(ב) לחוק כך שנוסף על אי-תחולת תנאי הפלילויות הכפולה על העבירות המנויות בו, לא יחולו על העבירות כאמור גם תנאי העדר סייג לאחריות פלילית ותנאי חומרת העונש. יובהר, כי גם בעניין זה העמדה לדין בעבירות חוץ היא באישור גורמים בכירים בפרקליטות, ועל כן ניתן לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ולהעמיד לדין במקרים המתאימים בלבד.

יודגש, כי אין דין תנאי הסיכון הכפול הקבוע בסעיף 14(ב)3, כדין שני התנאים האחרים, ולכן הוא אינו כלול בתיקון המוצע. התנאי האמור עוסק במצב שבו התנהל משפט נגד אזרח ישראלי במדינה זרה והוא זוכה מן העבירה, או שהוא הורשע בה ונשא את עונשו. תנאי זה, המגן על נאשם מפני "סיכון כפול" בנסיבות מסוימות, מגלם ערך מוגן אחר של הסתמכות האדם על משפט שנערך לו, ועל כן אין מקום להחריגו לגבי העבירות המנויות בסעיף 15(ב) יחד עם התנאים האחרים כאמור.

לפסקה (2)

כאמור לעיל, העבירות המנויות בסעיף 15(ב) לחוק, מוחרגות מתנאי הפלילויות הכפולה, ולנוכח התיקון המוצע בפסקה (1) לעיל – יוחרגו גם מתנאי העדר סייג לאחריות פלילית ומתנאי חומרת העונש. מוצע להוסיף לרשימת העבירות המנויות בסעיף 15(ב) לחוק – עבירת מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק שנעברה בקטין. הסרת תנאי הפלילויות הכפולה ביחס לעבירות מין שבוצעו בקטין נועדה להתמודד עם תופעות של פגיעה וניצול מיניים של קטנים מחוץ לגבולות ישראל כמפורט להלן, וזאת מתוך הכרה בפגיעות המוגברת ובסיכון המוגבר לניצולם המיני:

(1) תופעה מרכזית שעומדת מבקש התיקון המוצע להתמודד היא תופעה חוצת-גבולות של ניצול מיני, מסחרי ולא מסחרי, של קטנים. רשת האינטרנט והקדמה הטכנולוגית הביאו עימן סכנות לא מבוססות לקטנים ברשת. בין השאר הן הקלו על האפשרות "ללכוד" קטנים ברשת כקורבנות פוטנציאליים (Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Council of Europe Treaty Series – No. 201, (25/10/2007) 11). הניצול המיני של קטנים באמצעות הרשת נעשה בדרכים שונות. יש עבירות שאינן כרוכות בעויבת מדינת אזרחותו של העבריין (כגון עבירות של פרסום תועבה או עבירות מין שמבוצעות באמצעות רשת האינטרנט עצמה); בחלק מהמקרים העביריים מנצלים את הרשת כדי לאתר קורבנות פוטנציאליים קטנים או מקומות שבהם ניתן לקבל שירותי מין מקטנים (תיירות מין), ובעקבות זאת העבריין נוסע למדינה זרה ומבצע בה את עבירות המין. בתיקים מעין אלה, המדינה מחויבת להוכיח עמידה בתנאי הפלילויות הכפולה לגבי כל עבירה מין שבוצעה בקטין. דרישה זו אינה מוצדקת ביחס

דברי הסבר

(2002). הפסיקה האמריקאית אף קבעה כי לקונגרס מותר לקבוע סמכות חוץ-טריטוריאלית בעניין זה בלא תנאי של פליליות כפולה, מהנימוק שהקונגרס פעל במסגרת סמכותו בעבירות שקשורות ליחסי מסחר. זאת, משום שהחוק נועד להפחית תירות מין, אשר היא תופעה בעלת אלמנטים מסחריים בין הצדדים לעבירה. (United States v. Clark, 435 F.3d 1100, 1103 (9th Cir. 2006)). באוסטרליה נחקק חוק פרדלי העוסק באופן נרחב בתיירות מין בקטינים, ובו נקבע כי הוראותיו חלות על כל אזור או תושב אוסטרליה שמבצע עבירות מין בקטינים מחוץ לגבולות אוסטרליה, והדבר אינו כפוף לפליליות המעשה במקום ביצוע העבירה (Crimes (Child Sex Tourism) Amendment Act 1994 s50AD). בגרמניה, חוק העונשין קובע כי אין צורך בפליליות כפולה אם מדובר בעבירת מין נגד קטין. החוק שם גם קובע כי לא חל תנאי הפליליות הכפולה לגבי עבירות מין שבוצעו על ידי אחראי או על ידי הורה אם מבצע העבירה הוא גרמני (§5(8) StGB). יתרה מכך, החוק אף מחריג מתנאי הפליליות הכפולה את עבירת האיניס נגד כל אדם לרבות בגיר (§177(1) StGB).

בצרפת, חוק העונשין מרחיב את תחולת הסמכות הפלילית החוץ-טריטוריאלית לכלל עבירות המין נגד קטינים, וקובע כי לגביהן לא נדרש להוכיח פליליות כפולה, זאת בלא תלות בעונש ובלא תלות באזרחותו של הקטין הנפגע (La Code Penal 222–22 (1992)). נוסף על כך, תחולת הסמכות הפלילית החוץ-טריטוריאלית בצרפת הורחבה למגוון רחב של עבירות. כך, תנאי הפליליות הכפולה לא חל על עבירות שבוצעו מחוץ לצרפת על ידי אזרח צרפת שהעונש הקבוע בצידן הוא עשר שנות מאסר ומעלה (La Code Penal 113–6 (1992)), ואם קורבן העבירה הוא אזרח צרפת – גם על עבירות שמהוות "עוון" לפי החוק הצרפתי (La Code Penal 113–7 (1992)).

עבירות מין בקטינים יכולות להיות מבוצעות בהקשרים שונים ובנסיבות שונות, ובמסגרת ההחלטה של גורמים בכירים בפרקליטות, כאמור לעיל, אם לאשר העמדה לדין בעבירת חוץ לגבי עבירות כאמור, ייבחנו נסיבות המקרה המסוים לאור התכליות שתוארו לעיל.

בשורה של תיקים המטופלים בפרקליטות המדינה, ועצם העובדה שעבירת המין בוצעה בחו"ל מחייבת את המדינה להוכיח כי המעשה מהווה עבירה לפי הדין הזה ביחס לכל מדינה שבה בוצעה עבירה. כך למשל אם מדובר בטיול חוצה מדינות שבוצעו במהלכו עבירות מין בקטין, נדרשת המדינה להוכיח כי תנאי הפליליות הכפולה מתקיים בכל מדינה ומדינה. הסרת הדרישה להוכחת פליליות כפולה במקרים אלה נדרשת מטעם כפול: ראשית, פגיעותם של קטינים כקורבנות לעבירות מין מתעצמת עוד יותר כאשר הם מצויים בסביבה זרה והתלות שלהם במבצע העבירה גדולה אפילו יותר. יתרה מכך פעמים רבות למבצע העבירה שליטה על בחירת יעד הנסיעה המשותפת לו ולקורבן העבירה, כך שלמעשה ביכולתו לבחור יעד שבו ימוזער הסיכון המשפטי הנשקף לו, וזאת גם במקרים שבהם לא מדובר בתכנון מוקדם אשר יהפוך את העבירה לעבירת פנים; שנית, ההצדקה לתנאי הפליליות הכפולה בנסיבות אלה חלשה ביותר משום שלאף אחד מהצדדים לעבירה אין זיקה למדינה שבה בוצעה העבירה ולמעשה מיקום העבירה הוא שרירותי. בנסיבות אלה, שבהן הפגיעה נעשתה בין ישראלים ושהות הצדדים באותה מדינה היא זמנית, יש למדינת ישראל אינטרס גדול יותר להעמיד לדין את הפוגע מאשר למדינה שבה בוצעו העבירות. כמו כן, בנסיבות אלו לא ניתן לומר שמבצע העבירה הנחה את עצמו על פי הכללים החלים באותה מדינה. אם המבצע היה מודע להוראות הדין המקומי ולהבדלים בינו לבין הדין הישראלי, הרי שכאמור הוא אף ניצל אותם כדי לבצע את זממו.

כאמור לעיל, התיקון המוצע מתיישב עם החקיקה במדינות רבות. כך למשל בבריטניה, עניינו של אזור בריטניה המבצע מחוץ לשטחה את אחת מעבירות המין המנויות בתוספת השנייה לחוק בדבר עבירות מין (הכוללת עבירות מין בקטינים), אינו כפוף לפליליות המעשה במקום ביצוע העבירה (Sexual Offences Act, 2003, c. 42, §72 (Eng.)). בארצות הברית נחקק תיקון האוסר על אזור או תושב אמריקאי לקיים יחסי מין מסחריים מחוץ לגבולות ארצות הברית, כאשר מדובר בקטינים מתחת לגיל 18, לרבות הפקת פורנוגרפיית קטינים (ראו 18 U.S. Code §2423).

